**אוֹתָם, וְלָכֵן חִיְּבָתוּ תוֹרָה לְהוֹסִיף חֹמֶשׁ וּלְהָבִיא קָרְבָּן** (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה ת). **וְגַם הֱיוֹת כִּי טֶבַע הָאָדָם קָרוֹב אֵצֶל עַצְמוֹ וְלָמוּד לִנְטוֹת אַחַר הָאֲכִילָה וְלָחוּם עַל מָמוֹנוֹ, וְלֹא יִהְיֶה מְדַקְדֵּק בִּדְמֵי הַקֹּדֶשׁ לַעֲמֹד עַל אֱמִתַּת דָּמָיו, כָּל שֶׁכֵּן שֶׁאֵין לוֹ תוֹבְעִין, וְיִרְצֶה לְלַמֵּד לְעַצְמוֹ הֶתֵּר, עַל כֵּן חִיְּבָה אוֹתוֹ הַתּוֹרָה בְּחֹמֶשׁ לְתוֹסֶפֶת אַזְהָרָה** (עיין רמב"ם הל' תמורה פ"ד הי"ג).

**ב"ק קיא. מעילה יח.: רמב"ם הל' מעילה פ"א ופ"ו מתרומה, ספר המצוות מצות עשה קי"ח, סמ"ג עשין ר"י, יראים שפ"ז.**

## משנה הלכות

**באיזה קדשים שייכת מעילה.** קדשי קדשים מועלין בהם בחייהם ועד שנזרק דמן[ח], וקדשים קלים לאחר זריקת הדם באימורין[ו]. כל שיש בו היתר לכהנים אין מועלין בו[ז]. דם שחיטה אין בו מעילה, דאכתי לא נעשית מצותה[ח], ודוקא מעילה אין בו, אבל אסור מדאורייתא ליהנות בו קודם זריקה[ט]. לאחר שיצא לנחל קדרון נחלקו הפוסקים[י] אי מועלין בו דאורייתא או דרבנן. המועל אחר המועל בשוגג פטור שכבר נתחלל ההקדש בראשון, ואם הראשון היה במזיד האחרון בתורת מעילה[יא].

**קרן וחומש.** הקרן והאשם מעכבין הכפרה, ואין החומש מעכב הכפרה[יב]. והחומש אחד מד' בקרן, שיהא הוא וחומשו חמישה[יג].

**שאר פרטי דינים.** ספק מעל ספק לא מעל פטור מכל[יד]. כל הקדשים מצטרפין לשוה פרוטה למעול[טו]. המעילה מצטרפת לשוה פרוטה אפילו לאחר כמה שנים[טז], ואין יום הכיפורים מכפר אחצי שיעור (כריתות יח:). אין מעילה בקרקעות או במחובר לקרקע[יז] ובעבדים שהוקשו לקרקעות[יח]. מועלין בגידולי הקדש.[יט] דברים שאין בהם מעילה אלא מדברי סופרים משלם קרן ואינו מוסיף חומש ואשם[כ]. נהנה מהחומש לאחר ששילם חוזר ומוסיף חומש על חומשו, וכן לעולם עד שיפחות משוה פרוטה[כא]. וקיימא לן במעילה בשוגג יש שליח לדבר עבירה, ובמזיד לענין מלקות הוה ליה ככל התורה דאין שליח לדבר עבירה[כב]. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות והעובר עליה במזיד לוקה, ומשלם קרן לבד. ואינו נוהג בקדשי עכו"ם.

**ח.** שם הל' מעילה פ"ב ה"ב. **ו.** שם ה"א. **ז.** שם פ"ג ה"א. **ח.** שם פ"ב הי"א. **ט.** צל"ח ברכות לא. מנחת חינוך. **י.** רמב"ם וראב"ד שם. **יא.** שם פ"ו ה"ג. **יב.** שם פ"א ה"ד. **יג.** שם ה"ה. ושם הל' תרומה פ"י הכ"ו. **יד.** רמב"ם הל' מעילה שם. **טו.** שם פ"ה ה"ב. **טז.** שם ה"ד. **יז.** שם ה"ה. **יח.** שם ה"י. **יט.** שם ה"ו. **כ.** שם פ"א ה"ו. **כא.** שם ה"ה. **כב.** תוס' קדושין מב: ד"ה אמאי מעל, מנחת חינוך.

## מִצְוָה קכח

### מִצְוַת קָרְבַּן אָשָׁם תָּלוּי (מִצְוַת עֲשֵׂה נ"ו)

**צִוָּה** הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַקְרִיב קָרְבָּן לְמִי שֶׁנִּסְתַּפֵּק לוֹ אִם חָטָא בְּחֵטְא שֶׁחַיָּבִים עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ה, יז-יח) 'וְנֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא וְעָשְׂתָה אַחַת מִכָּל מִצְוֹת ה' אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה וְלֹא יָדַע וְאָשֵׁם. וְהֵבִיא אַיִל תָּמִים מִן הַצֹּאן בְּעֶרְכְּךָ לְאָשָׁם אֶל הַכֹּהֵן וְגו' עַל שִׁגְגָתוֹ אֲשֶׁר שָׁגָג וְהוּא לֹא יָדַע'. וְזֶהוּ הַנִּקְרָא אָשָׁם תָּלוּי.

**מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה.** מַה שֶּׁאָמְרוּ חֲז"ל (כריתות כב:) שֶׁהַסָּפֵק חָמוּר מִן הַוַּדַּאי, תֵּדַע שֶׁעַל הַוַּדַּאי מֵבִיא חַטָּאת בַּת דִּנְקָא שֶׁהִיא מָעָה כֶּסֶף, וְאָשָׁם תָּלוּי עַל הַסָּפֵק מֵבִיא חַטָּאת בִּשְׁתֵּי סְלָעִים שֶׁהֵם מ"ח מָעִין כֶּסֶף[א]. וְהַטַּעַם לְפִי שֶׁעַל הַוַּדַּאי אָדָם מִתְחָרֵט עַל חֶטְאוֹ, וְ'לֵב נִשְׁבָּר וְנִדְכֶּה אֱלֹקִים

**משנה הלכות**

**קכח) גדר המצוה.** אדם המסתפק אם שגג בדבר שחייבין על שגגתו חטאת קבועה או לא שגג, מצוה להביא קרבן אשם תלוי[ב]. והוא איל זכר בן שתי שנים.

**על איזה ספק חייב.** ואינו חייב עד שיהא שם איסור קבוע, כגון אכל חלב ונסתפק אי היה בו כזית, או שהיו לפניו ב' חתיכות אחד של חלב ואחד של שומן ואינו יודע איזה מהם אכל, אבל היתה לפניו חתיכה אחת ספק חלב וספק שומן ואכלה פטור, שאין האיסור קבוע[ג]. אמר לו עד אחד מה שאכלת חלב היה, ועד אחד אומר לא אכלת חלב, והוא אומר איני יודע, מביא אשם תלוי, בא על ספק מקודשת פטור, ספק מגורשת חייב דאיקבע איסורא, ומכל מקום אינו איקבע איסורא ודאי, דאם כן בחטאת קאי[ד].

**שאר פרטי דינים.** נסתפק בהרבה איסורים מביא אשם תלוי על כל ספק, ובכל הדינים שוה לחטאת בענין זה[ה]. החייב אשם תלוי שעבר עליו יום הכיפורים פטור, ואפילו בא לו הספק ביום הכיפורים בין השמשות ואינו מביא אחר יום כיפורים כלום[ו]. היה מבעט ביום הכיפורים ואמר שאינו מכפר חייב להביא אחר יום כיפור אשם תלוי אם שב, דיום הכיפורים אינו מכפר אלא למאמין בו ובכיפורו[ז]. אכל חצי שיעור קודם יום הכיפורים, וחצי שיעור לאחר יום הכיפורים מצטרפין וחייב באשם תלוי, דאין יום כיפור

**קכח) א.** זבחים מח. **ב.** רמב"ם הל' שגגות פ"ח ה"א. **ג.** שם ה"ב. **ד.** שם ה"ג. **ה.** שם ה"ו. **ו.** שם פ"ג ה"ט. **ז.** שם ה"י.

**לֹא תִבְזֶה' וְלֹא כֵן עַל הַפֶּפֶק שֶׁאֵינוֹ מִתְחָרֵט בּוֹ כָּל כָּךְ, וְנִמְצָא אָשֵׁם וְנָשָׂא אֶת עֲוֹנוֹ** (עיין רבינו יונה ברכות ב. ועיין שו"ע או"ח סי' תרג בהג"ה). **גַּם כִּי צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא זָהִיר וְיָרֵא חֵטְא וְיַעֲזֹן בְּכָל מַעֲשָׂיו עֵיזוֹן טוֹב לְבַל יִכָּשֵׁל בִּדְבַר עֲבֵרָה וְלֹא יֵקַל בְּעֵינָיו, לֹא כֵן אַחַר הַחֵטְא שֶׁכֵּיוָן שֶׁעָבַר עָבַר. וּבָא הַקָּרְבָּן 'אַיִל' לְרָמֹז לְאֵילוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם[ח] אִישׁ הַחֶסֶד[ט], שֶׁמִּדַּת הַחֶסֶד הוּא שֶׁמֵּגֵן עַל הַחוֹטֵא עַד שֶׁיְּוָדַע לוֹ** (עיין ילקוט יצחק (זאלר) מצוה קכט אות ב).

כריתות טו: רמב"ם הל' שגגות פ"ג ופ"ה, ספר המצוות מצות עשה ע', סמ"ג עשין רי"ד.

## מִצְוָה קכט

### מִצְוַת קָרְבַּן אָשָׁם וַדַּאי (דִּין שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן) (מִצְוַת עֲשֵׂה נ"ז)

**צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַקְרִיב קָרְבָּן עַל ה' חֲטָאִים יְדוּעִים, וְזֶה הַקָּרְבָּן נִקְרָא אָשָׁם וַדַּאי, שֶׁנֶּאֱמַר** (ויקרא ה, כה) **'וְאֶת אֲשָׁמוֹ יָבִיא לַה' אַיִל תָּמִים מִן הַצֹּאן'.**

משנה הלכות

מכפר על חצי שיעור[י]. נודע לו החטא אחר שהביא אשם תלוי מביא קרבן שלם השייך לאותו חטא[יא]. ספק אכל כשיעור, וספק עבר עליו יום כיפור, אף דהוי ספק ספיקא חייב בקרבן. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

**קכט) על מה בא אשם ודאי.** על חמש עבירות אשם ודאי בא[א], א) ישראל התובע מחבירו ממון יותר משוה פרוטה המגיע לו, הן שגנב או גזל מאיתו או הלווה או הפקד איתו או שתבעו שכר שכיר או שום ממון בעולם (חוץ מקרקעות ועבדים ושטרות או קנס), וכפר הנתבע ונשבע לו על זה על שקר, ואחר כך הודה במעות, חייב להחזיר לו הקרן וחומש, ולהביא איל בן שתי שנים לאשם, והוא אשם גזילות[ב]. ב) אשם מעילות המבואר לעיל (מצוה קכז). ג) אשם שפחה חרופה, פירוש חציה שפחה וחציה בת חורין מקודשת לאיש, הבא עליה מביא איל בן שתי שנים[ג]. ד) על טומאת הנזיר מביא כבש בן שנתו[ד]. ה) מצורע כשנטהר מצרעתו מביא כבש בן שנה[ה]. אשבועת הגזילה

**ח.** עיין בר"ר מד, יד. **ט.** עיין זוה"ק ח"ג שב. ועוד. **י.** כריתות יח: משנה למלך הל' שגגות פ"ג ה"ט. **יא.** שם פ"ח ה"א. **קכט) א.** רמב"ם הל' שגגות פ"ט ה"א. **ב.** שם ה"ז. **ג.** שם ה"א. והל' איסורי ביאה פ"ג הי"ג-י"ד. **ד.** שם הל' נזירות פ"ו הי"א. **ה.** שם הל' שגגות פ"י ה"ג. הל' מחוסרי כפרה פ"א ה"ג.

**מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה.** כֵּיוָן שֶׁיּוֹדֵעַ חֶטְאוֹ וַאֲשָׁמוֹ יָבִיא כַּפָּרָתוֹ, שֶׁהֲרֵי לֹא יוּכַל לְהִשָּׁמֵט וְלוֹמַר לֹא הָיִיתִי יוֹדֵעַ, אֶלָּא יִתְבּוֹנֵן וְיָשִׁיב אֶל לִבּוֹ אֵיךְ מְלָאוֹ לִבּוֹ לַעֲבֹר אֶת פִּי ה', וְיִצְטַעֵר וְיִשְׁתַּדֵּל לְתַקֵּן אֶת אֲשֶׁר עִוָּת (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה נז). **וּבְמֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה שֶׁלֹּא יֹאמַר הֲרֵי הֲשַׁבְתִּי אֶת הַגְּזֵלָה וְתִקַּנְתִּי חַטָּאתִי וּמַה לִּי עוֹד לַעֲשׂוֹת, הֲרֵי מָעַל. וְהַמָּשָׁל עַל זֶה, מִי שֶׁהִכָּה אֶת חֲבֵרוֹ וְנִתְחַיֵּב קְנָס לַמֶּלֶךְ, וְנִתְפַּיֵּס עִם הַמֻּכֶּה, וְלֹא נִשְׁאַר עָלָיו רַק תְּבִיעַת הַמֶּלֶךְ** (עין חינוך).

**הוריות ט. כריתות ט. זבחים נד: רמב"ם הל' שגגות פ"ט והל' מעילה פ"א והל' מגזלה פ"ו, ספר המצוות מצות עשה ע"א, סמ"ג עשין רט"ו.**

## מִצְוָה קל

## וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה (מִצְוַת עֲשֵׂה נ"ח)

**צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהָשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל, שֶׁנֶּאֱמַר** (ויקרא ה, כג) **'וְהָיָה כִּי יֶחֱטָא וְאָשֵׁם וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל'.**

### משנה הלכות

ואשפחה חרופה מביא בין בשוגג בין במזיד[ו], ועל המעילה אינו חייב אלא בשוגג[ז].

**שבועת הפקדון.** ודעת הרמב"ם וראב"ד דדוקא הנשבע בשם[ח], אבל הרמב"ן והרשב"א כתבו דבפיקדון חייב אפילו נשבע בלא שם[ט]. ואין חילוק בין נשבע בפני בית דין או שלא בפני בית דין[י], אלא שיהא בפני בעל דין או שלוחו[יא]. אם מחלו הבעלים הקרן והחומש מביא אשם לבד[יב]. אם מת, היורשין משלמין קרן וחומש מנכסיו, ומדרבנן מצוה לשלם משלהם, ואין מביאין אשם[יג]. תבעו חמץ שעבר עליו הפסח שאסור בהנאה ונשבע והודה, אף דתבעו דבר שאינו ממון בשעת כפירה, כיון דאילו נגנב צריך לשלם, ובאותו הכפירה פוטר עצמו, הוה ליה כפירת ממון וחייב לשלם קרן וחומש ואשם[יד]. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות, וגם דין להוסיף חומש אינו נוהג בזמן הזה.

**קל) השבה בעין או דמים.** הגוזל מחבירו משוה פרוטה ולמעלה והגזילה הוא בעין חייב להחזירה, ואם נשרפה או אכלה או נשתנה ברשותו של גוזל, חייב

---

**ו.** שם הל' שגגות פ"ט ה"א וה"ז. **ז.** שם ה"ח. **ח.** הל' שבועות פ"ב ה"ב-ג. **ט.** לחם משנה שם. **י.** רמב"ם שם פ"ז ה"ט. **יא.** שם ה"ו. **יב.** מנחת חינוך. **יג.** שם הל' גזילה פ"ז ה"ד-ה. חו"מ סי' שס"א ס"ז. **יד.** שם פ"ג ה"ד-ה.

**שֹׂרֶשׁ הַמִּצְוָה.** כִּי אֵיךְ יַחֲזִיק אִישׁ מַה שֶּׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ. גַּם כִּי יָדוּעַ שֶׁיֵּשׁ עֲבֵרוֹת בֵּין אָדָם לַמָּקוֹם וְיֵשׁ בֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ, וְכַאֲשֶׁר יֶחֱטָא הָאָדָם וְיָשׁוּב לֹא דַי לוֹ בְּמַה שֶּׁיָּשׁוּב בִּתְשׁוּבָה וִירַצֶּה אֶת קוֹנוֹ, אֶלָּא צָרִיךְ גַּם כֵּן לְרַצּוֹת אֶת חֲבֵרוֹ, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חָם עַל כְּבוֹד הַבְּרִיּוֹת. וּלְפִי שֶׁהַגּוֹזֵל אֶת חֲבֵרוֹ מָעַל בַּה' וְכִחֵשׁ בּוֹ חַס וְחָלִילָה, שֶׁאָמַר לֵית דִּין וְלֵית דַּיָּן, וּמָעַל בַּחֲבֵרוֹ

## משנה הלכות

להשיב דמיה כמו שהיתה בשעת הגזילה ויותר מכך פטור אף על פי שלא נתיאשו הבעלים[א]. ולא מקרי נשתנה אלא שלא יכול לחזור בו לברייתו, כגון הגוזל עצים וקצצן או צמר וצבעו[ב]. גזל מריש ובנאו משלם דמי מריש מפני תקנת השבים[ג].

**דיני השבה.** גזל מחבירו ביישוב ורוצה להחזיר לו במדבר, אם ירצה חבירו שלא לקבל הרשות בידו[ד]. גזל והבליע לו בחשבון יצא, וכן אם החזיר לו בכיסו שיש לו מעות, אבל אין בכיס מעות לא יצא עד שיודיעהו[ה]. מת הנגזל יחזיר הגזילה ליורשים[ו].

**גזל הפטור מהשבה.** גזל פחות משוה פרוטה אינו חייב להחזיר[ז], ואסור לגזול אפי' כל שהוא[ח], והוא מטעם חצי שיעור[ט]. עבדים קרקעות ושטרות אינם בכלל מצוה זו[י]. גזל פחות משוה פרוטה היום וחזר וגזל ממנו פחות משוה פרוטה למחר אי מצטרף, נראה דתלוי אי נודע לבעלים בינתיים[יא]. השביח ביד הגזלן אחר יאוש הבעלים הרי השבח הוא שלו מפני תקנת השבים[יב].

**גזל אביו וגזל הגר.** הגוזל את אביו ונשבע לו ומת האב, עושה חשבון עם אחיו על הקרן וחומש, ואם הגזילה היא בעין מחזיר את הגזילה, ואם הוא לבדו היורש ואין לו אחין מוציא את הגזילה מתחת ידו לבניו[יג]. אין לו בנים נותנה לבעל חובו או בהלואתו או לצדקה ויודיע ויאמר זה גזל אבא[יד]. הגוזל את הגר ונשבע לו ומת הגר, משלם קרן וחומש לכהנים של אותו משמר[טו].

**שאר פרטי דינים.** גזל מטבע ונפסל אומר לו הרי שלך לפניך, והוא הדין בהמה שהזקינה, נסדקה המטבע וכחשה הבהמה חייב לשלם[טז]. עשה בה מלאכה אינו חייב לשלם שכר הבהמה, ואם הוא רגיל בזה

---

**קל) א.** רמב"ם הל' גזילה פ"א ה"ה ופ"ב ה"א-ב. חו"מ סי' ש"ס ס"א וס"ה. **ב.** רמב"ם שם פ"ב ה"י. חו"מ שם ס"ה. **ג.** רמב"ם שם פ"א ה"ה. חו"מ שם ס"א. **ד.** רמב"ם שם ה"ז. חו"מ סי' שס"ו ס"ד. **ה.** רמב"ם שם ה"ח. חו"מ סי' שנ"ה ס"א וסי' שס"ו ס"ב בהג"ה. **ו.** רמב"ם שם פ"ח ה"א. חו"מ סי' שס"ז ס"ד. **ז.** רמב"ם שם פ"א ה"ו. חו"מ סי' ש"ס ס"ב. **ח.** שם ה"ב. ועיין שם הל' גניבה פ"א ה"ב. חו"מ סי' שנ"ט ה"א. **ט.** סמ"ע חו"מ סי' שנ"ט ס"ק ב. **י.** עיין ב"ק קיז: **יא.** עיין מנחת חינוך כאן ולהלן מצוה רנ"ח, וצ"ע בזה. **יב.** רמב"ם הל' גזילה פ"ב ה"ב. חו"מ סי' שס"ב ס"ב. **יג.** רמב"ם שם פ"ח ה"ב. חו"מ סי' שס"ז ס"ד. **יד.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם. **טו.** רמב"ם שם ה"ה. חו"מ שם ס"ו. ולסמ"ע ס"ק י"ח. **טז.** רמב"ם שם פ"ג ה"ד. חו"מ סי' שס"ג ס"א.

שֶׁנִּטַּל אֶת מָמוֹנוֹ, לָכֵן הַמִּצְוָה לְהָשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה וּלְרַצּוֹתוֹ, וּלְהָבִיא אָשָׁם עַל חֶטְאוֹ לַה' (עץ החיים (טובייאנה) מצוה עג).

ב"ק צד. קג. קט. רמב"ם הל' גזילה פ"א, ספר המצוות מצות עשה קצ"ד, סמ"ג עשין ע"ג, יראים סי' רנ"ז, שו"ע חו"מ סי' ש"ס שס"ו שס"ז, סמ"ק רמ"ז.

## פָּרָשַׁת צַו יֵשׁ בָּהּ ט' מִצְוֹת עֲשֵׂה, וְט' מִצְוֹת לֹא תַעֲשֶׂה

## מִצְוָה קלא

### הֲרָמַת הַדֶּשֶׁן (מִצְוֹת עֲשֵׂה נ"ט)

**צִוָּה** הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיָּרִים הַכֹּהֵן אֶת הַדֶּשֶׁן בְּכָל יוֹם מֵעַל הַמִּזְבֵּחַ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ו, ג) 'וְהֵרִים אֶת הַדֶּשֶׁן אֲשֶׁר תֹּאכַל הָאֵשׁ'.

**מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה.** כִּי נוֹי הוּא לַמִּזְבֵּחַ לְפַנּוֹת הַדֶּשֶׁן מִמָּקוֹם שֶׁרָאוּי לְהַדְלִיק בּוֹ הָאֵשׁ, וְגַם שֶׁהָאֵשׁ הוֹלֶכֶת יָפֶה כְּשֶׁאֵין תַּחְתָּיו הַדֶּשֶׁן (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז לְהוֹדִיעֲךָ שֶׁאַחֲרֵי שֶׁקִּבֵּל הַחוֹטֵא עָנְשׁוֹ, וּבְשַׂר הָאָדָם כָּלָה וְנַעֲשָׂה דֶּשֶׁן, צָרִיךְ לְהָסִיר וּלְהַשְׁכִּיחַ, שֶׁלֹּא יֵאָמֵר לוֹ זְכֹר מַעֲשֶׂיךָ הָרִאשׁוֹנִים. וְרָמַז

משנה הלכות

קונסין אותו אפילו בחוץ לארץ[יז]. ונוהג דין זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. גזל עכו"ם מחלוקת הפוסקים אי הוה דאורייתא או דרבנן[יח], ולכולי עלמא אסור לגזול מהם[יט].

**קלא) מצות תרומת הדשן ובגדיה.** מצות עשה להרים הדשן מעל המזבח בכל יום[א], שנעשה מהאימורין או אברי עולה שנתעכלו על המזבח החיצון, ולא מדשן של עצי המערכה, דכתיב 'והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה'[ב]. מצותה בכהן שתרומת הדשן מקרי עבודה, זר שהרים אינו חייב מיתה אלא מלקות[ג]. וזה מעשהו כהן טובל ולובש בגדי כהונה פחותים מאלו שמשמש בשאר עבודות[ד], ולדעת רש"י[ה] אין זה חיוב, ואם רוצה מוציא בבגדים שמשמש בהם. והרמב"ן[ו] חולק דאסור להרים בבגדי כהן שמשמש כהן בעבודה. מקדש ידיו ורגליו

יז. רמב"ם שם ה"ו. חו"מ שם ס"ג. יח. הובא במנחת חינוך כאן, ועיין גם מה שכתב בזה במצוה רכ"ט. יט. רמב"ם שם פ"א ה"ב. חו"מ סי' שנ"ט ס"א. **קלא) א.** רמב"ם הל' תמידין פ"ב ה"י. **ב.** ריטב"א מובא בכסף משנה שם הי"ב. **ג.** רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ט ה"ח. **ד.** רמב"ם הל' תמידין שם ה"י. ועיין מנחת חינוך. **ה.** יומא כג: ד"ה הכי גרסינן. **ו.** על התורה ויקרא ו, ד.

שֶׁהַנִּשְׁמָה אַחֲרֵי שֶׁקִּבְּלָה עָנְשָׁהּ בַּגֵּיהִנֹּם וְטָבְלָה בִּנְהַר דִּינוּר רָאוּי לְכַבְּדָהּ כִּי בַּת מֶלֶךְ הִיא (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה נט). וּמִזֶּה הַטַּעַם כָּל הַנִּשְׂרָפִים אֶפְרָן מָתָר, וְקָדָשִׁים הַנִּשְׂרָפִין אֶפְרָן אָסוּר, לְרַמֵּז דְּהַמְקַדֵּשׁ גּוּפוֹ אֲפִלּוּ לְאַחַר שֶׁנַּעֲשָׂה דֶּשֶׁן אֶפְרוֹ אָסוּר בַּהֲנָאָה, כְּלוֹמַר שֶׁבָּא לְמַעֲלָה גְּדוֹלָה.

**פסחים כו. יומא כב. תמיד פ"א, רמב"ם הל' תמידין פ"ב, ספר המצוות מצות עשה ל', סמ"ג עשין קצ"ב.**

## מִצְוָה קלב

### אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֶּה (מִצְוַת עֲשֵׂה ס')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַבְעִיר אֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ בְּכָל יוֹם נוֹסָף עַל הָאֵשׁ הַיּוֹרֵד מִן הַשָּׁמַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ו, ו) 'אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּחַ'. וּבָא הַפֵּרוּשׁ שֶׁל 'תָּמִיד' לְהָשִׁים בּוֹ עֵצִים בַּבֹּקֶר וּבֵין הָעַרְבַּיִם.

**משנה הלכות**

ולוקח מחתה של כסף עולה לראש המזבח חותה מגחלים הפנימים שנתאכלו באמצע האש[ח], ולא יפחות ממלא קומצו ומוסיף כרצונו[ט], הולך למזרח הכבש כעשר אמות ופניו לצפון, ושם צובר הגחלים שחתה על גבי הרצפה רחוק מן הכבש שלשה טפחים[י].

**זמנה והערמת התפוח.** בכל יום היה מרים מעמוד השחר, וביום הכיפורים מקדים מחצות הלילה, וברגלים מתחילת שליש אמצעי של לילה שהוא ב' שעות קודם לחצות[יא]. אחר שירד הכהן שתרם רצים אחיו הכהנים מקדשין ידים ורגלים במהרה, ונוטלין את המגריפות והצינורות ועולין לראש המזבח, וגורפין את הדשן מעל צידי המזבח, ועושין ממנו ערימה על גבי תפוח[יב].

**הוצאת הדשן.** נתרבה האפר על התפוח, היו מורידין ממנו ומוציאין אותו חוץ לחומה, ואסור בהנאה[יג]. ולדעת רש"י[יד] במקומו היה נבלע בדרך נס, ועיין תוס' ביומא[טו]. ונוהגת בזמן הבית בזכרי כהונה.

**קלב) ג' המערכות.** ג' מערכות של אש היו מסדרין במזבח בכל יום. אחת גדולה שעליה מקריבין התמיד, שניה לה קטנה ממנה בצידה שממנה לוקחין אש במחתה להקטיר קטורת בהיכל, שלישית אין עליה כלום אלא לקיים מצות אש[א]. ומצותה

ז. פסחים כז: תמורה לד. **ח.** רמב"ם שם הי"ב. **ט.** יומא כד. ורש"י שם ד"ה תא שמע. ועיין משנה למלך ברמב"ם שם. **י.** רמב"ם שם. **יא.** שם הי"א. **יב.** שם הי"ג. **יג.** עיין שם הט"ו. **יד.** פסחים כו. ד"ה תרומת הדשן (וכ"כ גם בזבחים כ. ובמעילה יא:). **טו.** כא. ד"ה נבלעין במקומן. **קלב) א.** רמב"ם הל' תמידין פ"ב ה"ד.

**מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה.** כִּי יָדוּעַ הַדָּבָר כִּי נְפָשִׁים גְּדוֹלִים אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֱלֹקִים בְּטוּבוֹ הַגָּדוֹל לְעוֹלָם יַעֲשֶׂה דֶּרֶךְ סֵתֶר, וּמְלַבְּשָׁם קְצָת בְּדֶרֶךְ הַטֶּבַע. עַד שֶׁאֲפִלּוּ בִּקְרִיעַת יַם סוּף כְּתִיב (שמות יד, כא) 'וַיּוֹלֶךְ ה' אֶת הַיָּם בְּרוּחַ קָדִים עַזָּה כָּל הַלַּיְלָה', וְנֶאֱמַר (שם טו, ח) 'וּבְרוּחַ אַפֶּיךָ נֶעֶרְמוּ מַיִם נִצְּבוּ כְמוֹ נֵד נֹזְלִים קָפְאוּ תְהֹמֹת בְּלֶב יָם'. אַף שֶׁוַּדַּאי לֹא מֵהָרוּחַ יָבְשׁוּ הַמַּיִם, דְּאֵין זֶה טֶבַע, אֲבָל מְלֻבָּשׁ בְּדֶרֶךְ הַטֶּבַע. וְזֶה הַכֹּל לְמַעֲלַת הָאָדוֹן וְשִׁפְלוּת הַמְקַבֵּל, שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְנִפִּים גְּלוּיִם. וּמִזֶּה הָעִנְיָן צִוָּנוּ לְהַבְעִיר אֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ לְהַסְתִּיר הַנֵּס שֶׁל הָאֵשׁ מִן הַשָּׁמַיִם (חינוך). וְהַטַּעַם לְאֵשׁ מִן הַשָּׁמַיִם לְחַזֵּק הָאֱמוּנָה בְּרְאוֹתָם אֵשׁ יוֹרֵד מִן הַשָּׁמַיִם לְעַכֵּל הַקְּרְבָּנוֹת. וְעַל דֶּרֶךְ שֶׁהָיָה בְּאֵלִיָּהוּ בְּהַר הַכַּרְמֶל, שֶׁהָיוּ הָעָם פּוֹסְחִים עַל שְׁנֵי הַסְּעִפִּים[ב], וְיָרְדָה הָאֵשׁ מִן הַשָּׁמַיִם וְחָזְקָה אֱמוּנַת כֻּלָּם, וְרָאוּ וְהֶאֱמִינוּ שֶׁה' הוּא אֱלֹקִים[ג]. כֵּן בְּכָל חוֹטֵא שֶׁחָטָא מֵחֲמַת

**משנה הלכות**

שתהא דולקת תמיד בלי הפסק, ואף על פי שהאש יורד מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט[ד].

**ב' גזרי עצים.** ומצוה על כהן אחד להעלות שני גזרי עצים (מוכנים לכך) בתמיד של שחר, ושני כהנים מעלין ב' גזרי עצים בתמיד של בין הערבים על המערכה גדולה, חוץ מעצי המערכה[ה].

**כבה מי עובר.** כבה האש באמצע היום ולא חזרו והדליקו עוברים בעשה, ונראה דהעוברים הם הכהנים של אותה המשמרה[ו].

**זר.** סידור המערכה צריך כהן, ואם סדרן זר פסולה[ז], ואינו חייב מיתה דאינו עבודה תמה[ח]. זר שסידר שני גזרי עצים חייב מיתה[ט].

**שאר פרטי דינים.** לא יצית האש למטה ויעלה למזבח[י]. ובסדר המערכה שאביי היה מסדר מבואר דמערכה גדולה קודמת למערכה ב' של קטורת, ומערכה ב' של קטורת קודמת לסידור ב' גזרי עצים, ויליף לה מקראי[יא], ומערכה שלישית לא מפורשת שם. סידור המערכות היתה בלילה והיא עבודת לילה, וכשרה גם ביום[יב]. ונוהגת בזמן הבית בזכרי כהונה, ואם לא ערכו הכהנים

**ב.** מלכים א יח, כא. **ג.** שם, לח-לט. **ד.** שם ה"א. **ה.** שם ה"ב-ג. **ו.** עיין חינוך ומנחת חינוך. **ז.** רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ט ה"ח. **ח.** שם ה"ב. **ט.** שם ה"ה. **י.** שם הל' תמידין פ"ב ה"ט. **יא.** יומא לג. **יב.** מנחת חינוך ע"פ הגמ' יומא שם.

חֶסְרוֹן הָאֱמוּנָה שֶׁבּוֹ, כְּשֶׁמַּבִּיא קָרְבָּנוֹ רוֹאֶה הָאֵשׁ מִן הַשָּׁמַיִם וּבָזֶה תִּתְחַזֵּק אֱמוּנָתוֹ.

**יומא כא: כו: תמיד פ"ב, רמב"ם הל' תמידין פ"ב, ספר המצוות מצות עשה ר"ט, סמ"ג עשין קצ"א.**

## מִצְוָה קלג

### שֶׁלֹּא לְכַבּוֹת אֵשׁ מֵעַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ (לֹא תַּעֲשֶׂה ע"ג)

**הַזְהִיר** הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְכַבּוֹת אֵשׁ הַמִּזְבֵּחַ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ו, ו) 'אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֶּה'.

**מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה.** מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בַּמִּצְוָה (קלב), וְשֹׁרֶשׁ הַצִּוּוּי לְהַבְעִירָהּ בָּאֵשׁ וְשֶׁלֹּא לְכַבּוֹתָהּ אֶחָד הוּא (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז נִרְאֶה לְמַה שֶּׁאָמַר שְׁלֹמֹה (שה"ש ח, ז) 'מַיִם רַבִּים לֹא יוּכְלוּ לְכַבּוֹת אֶת הָאַהֲבָה' וְגוֹ', וְרוֹמֵז בּוֹ לִתְשׁוּקַת הַכָּבוֹד לְמֶלֶךְ עֶלְיוֹן, כִּי רִשְׁפֵּי אַהֲבָתוֹ הֵם רִשְׁפֵּי אֵשׁ שַׁלְהֶבֶת יָ"הּ, וְכָל שֶׁיּוֹסִיף בְּהַשָּׂגָה יוֹסִיף בְּאַהֲבָה[א], וְזֶהוּ 'אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֶּה' (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שעד). עוֹד רָמַז דִּבְזְמַן הַבַּיִת אָדָם מֵבִיא קָרְבָּן וּמִתְכַּפֵּר, עַכְשָׁיו שֻׁלְחָנוֹ שֶׁל אָדָם מְכַפֵּר בִּמְקוֹם מִזְבֵּחַ[ב], וַאֲכִילָה

**משנה הלכות**

מערכה ג' במזבח ביטלו מצות עשה, ועיין במנחת חינוך.

**קלג) מהות האיסור.** המכבה גחלת אחת או אפילו מקצת גחלת, בין שהוא על המזבח בין שהורידה מעל המזבח לוקה[ג]. הוריד גחלת אחת ולא כיבה אף שההורדה ממהרת הכיבוי פטור[ד]. אש מחתה, ומנורה שהכינה במזבח להדליק ממנה, אע"פ שכיבה אותה בראש המזבח פטור, שהרי אין זה אש המזבח מאחר שנתקו למצוה אחרת[ה]. פקעה גחלת מעצמה מעל המזבח אינו חייב על הכיבוי[ו].

**מספר הלאוין.** וכתב הסמ"ג לאוין של"ד, וזה לשונו 'ויש כאן שני לאוין, שהרי שני פעמים כתיב בפרשה 'לא תכבה', ועניין לאו אחד הוא'. וכן דעת רש"י (ויקרא ו, ו) דהוה

**קלג) א.** עיין מגדל דוד (רדב"ז) שה"ש שם. **ב.** ברכות נה. חגיגה כז. **ג.** רמב"ם הל' תמידין פ"ב ה"ו. **ד.** מנחת חינוך לדעת הרמב"ם. **ה.** רמב"ם שם. **ו.** תוס' זבחים צא: ד"ה המוריד, הובא במנחת חינוך.

תְּמוּרַת הַקָּרְבָּן, וְצָרִיךְ לְשָׂרְפוֹ בְּאֵשׁ שֶׁל תּוֹרָה. וְזֶה שֶׁכָּתַב 'אֵשׁ' שֶׁל תּוֹרָה 'תָּמִיד תּוּקַד' עַל הַשֶּׁלְחָן. וְאִם לָאו 'לֹא תִכְבֶּה' אֵשׁ שֶׁל גֵּיהִנֹּם, זַעַם ה' יִפֹּל שָׁם[ג], וּבְהִיוֹת שֶׁהַתּוֹרָה לָעוֹלָה וְלַמִּנְחָה וְלַחַטָּאת וְלָאָשָׁם, כָּל מַיִם רָעִים שֶׁבָּעוֹלָם לֹא יוּכְלוּ לְכַבּוֹת אֶת אֵשׁ הָאַהֲבָה (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה עב).

**יומא מו: זבחים צא: רמב"ם הל' תמידין פ"א, ספר המצוות ל"ת תעשה פ"א, סמ"ג ל"תוין ש"ד.**

## מִצְוָה קלד

### לֶאֱכֹל שְׂיָרֵי הַמְּנָחוֹת (מִצְוַת עֲשֵׂה ס"א)

**צִוָּה** הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיֹּאכְלוּ הַכֹּהֲנִים זְכָרִים שִׁיּוּרֵי מְנָחוֹת, כְּלוֹמַר מַה שֶּׁנִּשְׁאַר לְאַחַר שֶׁהִפְרִישׁוּ מִמֶּנָּה לְהַקְטָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ו, ט) 'וְהַנּוֹתֶרֶת מִמֶּנָּה יֹאכְלוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו מַצּוֹת תֵּאָכֵל'.

**משנה הלכות**

ב' לאוין, עיין שם, ודעת הרמב"ן אינו כן (שם, ב). ועיין מזרחי וגור אריה מה שהאריכו בזה.

**כיבוי מערכה פסולה.** המערכות שהדליקן זר או שאר פסולים לעבודה, או שנתנו אש על המזבח, כיון דעבדי איסורא והעבודה פסולה אין איסור לכבות האש, ומצוה לכבותם ולהדליק אש כשר[ד]. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות, ואפילו ישראל שעבר וכיבה חייב (ועיין מהר"ם שי"ק ומ"ש שם).

**קלד) חלוקתה.** הנשאר מן המנחה לאחר שקמץ הכהן נקרא שירי מנחה[א]. הכהנים חולקין ביניהם בשוה[ב].

**אכילתה.** ונאכל ליום ולילה עד חצות לזכרי כהונה[ג]. אנדרוגינוס אינו אוכל, קטן אוכל בקדשי קדשים אבל אינו חולק[ד]. ונסתפקו בקטן שאכל כזית מקרבן אי נתקיים בו מצות אכילה[ה]. ונאכלין בעזרה, אכלו בהיכל יצא[ו]. ונאכלים מעומד, דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד[ז].

**מנחת כהן.** כשהיה המביא את המנחה כהן כולה נשרפת, שנאמר (ויקרא ו, טז) 'כליל תהיה לא תאכל'[ח]. כהנת שהביאה מנחתה נקמצת[ט]. ספק כהן, כגון בן שבעה לאחרון או בן תשעה לראשון וכיוצא בזה,

**יג.** ע"פ משלי כב, יד. **יד.** מנחת חינוך. **קלד) א.** רש"י סוטה יט. ד"ה והשאר נאכל. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"י ה"ב. **ב.** רמב"ם שם הט"ו, ועיין שם הט"ז. **ג.** שם ה"ג וה"ז-ח. **ד.** שם הי"ז. **ה.** עיין מנחת חינוך. **ו.** רמב"ם שם ה"ג. **ז.** עיין משנה למלך שם. **ח.** רמב"ם שם פי"ב ה"ט. **ט.** שם ה"י.

**מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה.** לְהוֹדִיעַ שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁמִּנְחַת עָנִי עִשָּׂרוֹן ׳וְקָמַץ הַכֹּהֵן מִמֶּנָּה מְלוֹא קֶמְצוֹ׳ (ויקרא ה, יב) צִוָּה שֶׁיְּהֵנוּ הַכֹּהֲנִים מֵהַנּוֹתָר וְיִבָּרְכוּהוּ, שֶׁהַכֹּהֲנִים אוֹכְלִים וְהַבְּעָלִים מִתְכַּפְּרִים, וְתִתְקָרֵר דַּעְתּוֹ שֶׁנָּהֲנוּ מִקָּרְבָּנוֹ מְשָׁרְתֵי ה׳, וְלֹא יַפְסִיד הַנִּשְׁאָר וְיֵלֵךְ לְאִבּוּד (טעמי מצות (לר״מ הבבלי) מצות עשה סא). אֲבָל לֹא יֹאכְלֻנּוּ בְּעַצְמוֹ, לְקֻנַּם הַחוֹטֵא שֶׁלֹּא יֹאכַל קָרְבָּנוֹ הַמֵּבִיא עַל חֶטְאוֹ, כִּי הָיָה כְּכֶלֶב שָׁב אֶל קִיאוֹ חוֹזֵר וְאוֹכֵל מִמַּה שֶׁמֵּבִיא עַל חֶטְאוֹ. וּמַה שֶּׁקָּדְשֵׁי קָדָשִׁים נֶאֱכָלִים רַק לְיוֹם אֶחָד כְּגוֹן הַחַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת וְכוּ׳, הוּא מֵהַטַּעַם שֶׁאָמְרוּ (פסחים נט:) ׳כֹּהֲנִים אוֹכְלִים וּבְעָלִים מִתְכַּפְּרִים׳, וְהוּא מִטַּעַם קַבָּלַת בָּשְׂתּוֹ שֶׁקָּרְבָּנוֹ נֶאֱכָל בֵּין הַבְּרִיּוֹת, שֶׁעַל יָדוֹ מִתְבַּזֶּה הַמַּקְרִיב, וּבָאָה הַמִּצְוָה לְיוֹם אֶחָד לְהַמְעִיט בֹּשֶׁת מַקְרִיב הַקָּרְבָּן. מֵאַחַר שֶׁשָּׁב רָאוּי לְרַחֵם עָלָיו שֶׁלֹּא לִנְעֹל דֶּלֶת בִּפְנֵי בַּעַל תְּשׁוּבָה, וְלֹא נֶאֱכָלִין רַק בֶּעָזָרָה לְכַסּוֹת עָלָיו וְלֹא לָצֵאת לַחוּץ (תורת העולה (לרמ״א) ח״ב פכ״ה).

**זבחים נג: רמב״ם הל׳ מעשה הקרבנות פ״י, ספר המצוות מצות עשה פ״ח, סמ״ג עשין קפ״ה, יראים שם״ז.**

## משנה הלכות

מנחתו נקמצת והשיירים מתפזרים על בית הדשן׳. וכן בטומטום ואנדרוגינוס כהן[א]. אשת כהן מנחתה נקמצת ומקריבין אותה על גבי המזבח, והשיריים מתפזרים על בית הדשן ואינן נאכלין מפני החלק שיש לבעלה הכהן בה[ב]. כהן חלל דינו כזר ומנחתו נאכלת[ג]. כהן ממזר, נחלקו הפוסקים אי דין כהן לו[ד]. שיעור אכילתו בכזית, אבל פחות מכזית לא קיים המצוה[טו].

**שאר פרטי דינים.** כהן שאין מגיע לו כזית מן החלוקה מותר לו למשוך ידיו ולא לחלוק, כמו שאמרו בגמרא (יומא לט.) ד׳הצנועין מושכין את ידיהם׳, ובת״י שם כתבו דמיירי שמגיעו כפול, אבל אם היה מגיעו כזית לא היו מושכין ידיהם מלקיים מצות אכילה. והצל״ח חידש בדורש לציון (סוף דרוש א) דאכילת קדשים אפילו פחות מכזית הוה מצוה, ודבריו תמוהים. ועיין בשו״ת בית שערים ביורה דעה (סי׳ ל״ג). כהן שהפריש מנחה בשביל ישראל שיריה נאכלין, וישראל שהפריש מנחה בשביל כהן אינה נאכלת, דאזלינן בתר המתכפר[טז]. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה הראויים לאכול קדשים.

---

**י.** שם הי״א. **יא.** מנחת חינוך. **יב.** שם הי״ב. **יג.** מנחת חינוך. **יד.** עיין מנחת חינוך מצוה רס״ד אות יא, ומצוה רס״ו אות לא. **טו.** מנחת חינוך. **טז.** כן כתב במנחת חינוך אות י״ג בשם תוס׳ סוטה כג. ד״ה כל

## מִצְוָה קלה

### שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת שְׂיָרֵי הַמִּנְחָה חָמֵץ (לא תַּעֲשֶׂה ע"ד)

**הִזְהִיר** הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְחַמֵּץ וְלֶאֱפוֹת שְׂיָרֵי הַמִּנְחָה חָמֵץ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ו, י) 'לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ חֶלְקָם'.

**מִשֹּׁרֶשׁ הַמִּצְוָה.** דְּאֵין קָטֵגוֹר נַעֲשֶׂה סָנֵגוֹר. אַחַר שֶׁהַחֵטְא נִגְמָר עַל יָדוֹ וְהוּא הַמַּעֲרֵעַר (רוֹצֶה לוֹמַר הַיֵּצֶר הָרָע, שֶׁהוּא הֶחָמֵץ הָאֲמִתִּי), צָרִיךְ לְבַעֲרוֹ מֵרֹאשִׁיתוֹ עַד כַּלֵּה, וְלֹא לֶאֱפוֹתוֹ, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְעַפֵּשׁ וְיַעֲמֹד יָמִים רַבִּים לְפוּקָה וּלְאֶבֶן נֶגֶף. וּבַגְּמָרָא (מנחות נה:) אָמְרִינַן לְחַיֵּב עַל הָאֲפִיָּה לְבַדָּהּ, 'לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ' כְּלוֹמַר 'לֹא' תִּהְיֶה גְּרָמָא דִּנְזִיקִין שֶׁהֶ'חָמֵץ' שֶׁהוּא הַמְקַטְרֵג יִתְחַזֵּק וְיִתְמַלֵּא אַף וְחֵמָה מִלְּשׁוֹן 'תֵּאָפֶה' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה עג).

וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד אָמַר הַכָּתוּב (ויקרא ב, א) 'וְנֶפֶשׁ כִּי תַקְרִיב קָרְבַּן מִנְחָה', וְדָרְשׁוּ רַז"ל (מנחות קד:) 'מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִלּוּ הִקְרִיב נַפְשׁוֹ' לְפִי שֶׁקּוֹשֶׁר נַפְשׁוֹ בְּנֶפֶשׁ קָרְבָּנוֹ וּבְהַקְרָבַת נַפְשׁוֹ לְמַעְלָה רָצוֹן הַשֶּׁפַע מִתְקָרֵב בְּרָצוֹן הָעֶלְיוֹן, וְרָצוֹן הָעֶלְיוֹן מִתְרַצֶּה לְהַשְׁלִים חֶפְצוֹ מֵאוֹתוֹ עִנְיָן שֶׁהִקְרִיב קָרְבָּנוֹ בִּשְׁבִילוֹ,

#### משנה הלכות

**קלה) כל** המנחות שנתקדשו בכלי שרת, בין קודם שנקמצו או לאחר שנקמצו, ובין הקומץ לעצמו, ובין השיריים, הכל אסור להחמיץ, ואם עבר וחימץ לוקה, והמחמץ אחר מחמץ חייב[א]. והמחמץ מנחה פסולה פטור, חימצה בראשו של מזבח אינו לוקה שנאמר (ויקרא ב, יא) 'אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ' וזו כבר קרבה[ב]. הלש והמקטף והעורך והאופה לוקה על כל מלאכה ומלאכה אם היתרו עליה[ג], עשו בני אדם הרבה כל אחד מלאכה אחת, כולן חייבים[ד]. הניח שאור על גבי עיסה והלך וישב לו ונתחמצה מאליו לוקה, דהנחת שאור הוה מעשה[ה]. עשאו חמץ נוקשה, תלוי בשיטת הפוסקים באורח חיים (סי' תמב) אי הוה חמץ לחיובי[ו]. חימצה ואח"כ יצאה לחוץ ונפסלה סליק בתיקו[ז], ואסור ואין לוקין עליו[ח]. והנה בירושלמי ביומא (פ"ב ה"א) 'קומץ שנתנו על גבי

---

הנשואות לכהנים, אך יותר משמע כן שם בד"ה הקומץ קרב לעצמו, אך בשני הדיבורים אינו מפורש כן להדיא.
**קלה) א.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ב הי"ד. **ב.** שם הי"ח. **ג.** שם הט"ו. **ד.** שם הי"ד, ועיין כסף משנה. **ה.** שם הט"ז. **ו.** מנחת חינוך. **ז.** מנחות נז. **ח.** רמב"ם שם הי"ח.

כִּי הַצְּנוּרוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת נִתְיַחֲדוּ וְנִתְקַשְּׁרוּ, כְּדִכְתִיב (בראשית מד, ל) 'וְנַפְשׁוֹ קְשׁוּרָה בְּנַפְשׁוֹ', וְאָז כָּל הָעוֹלָמוֹת בְּהַשְׁקֵט וּמְנוּחָה, וְלָכֵן נִקְרָא קָרְבַּן מִנְחָה מִלְּשׁוֹן הֲנָחָה, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר (אסתר ב, יח) 'וַהֲנָחָה לַמְּדִינוֹת עָשָׂה', וּמִלְּשׁוֹן 'הֲנִיחוּ אֶת רוּחִי' (זכריה ו, ח). וְלָכֵן צִוָּה 'לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ', כִּי 'חָמֵץ' מִלְּשׁוֹן 'מְעַוֵּל וְחוֹמֵץ' (תהלים עא, ד) וְלָכֵן אֵין רָאוּי שֶׁיִּמָּצֵא בְּמִנְחָה, וְעַל דֶּרֶךְ מַה שֶּׁנִּכְתַּב (ויקרא ב, יא) 'כָּל שְׂאֹר וְכָל דְּבַשׁ לֹא תַקְטִירוּ' וְגוֹ' (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שסה).

מנחות נה. נו. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ב, ספר המצוות לא תעשה קפ"ד, סמ"ג לאוין ש"ל.

## מִצְוָה קלו

## חֲבִתֵּי כֹהֵן גָּדוֹל (מִצְוַת עֲשֵׂה ס"ב)

**צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיַּקְרִיב הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל מִנְחָה פַּעֲמַיִם בְּכָל יוֹם מַחֲצִיתָהּ בַּבֹּקֶר וּמַחֲצִיתָהּ בֵּין הָעַרְבַּיִם, שֶׁנֶּאֱמַר** (ויקרא ו, יג) **'זֶה קָרְבַּן אַהֲרֹן וּבָנָיו אֲשֶׁר יַקְרִיבוּ לַה''.**

### משנה הלכות

האישים והפריחו הרוח, בפריחה האחרונה נתכפרו הבעלים ויצאו השיריים ידי מעילה', ופירושו כשפרח כל הקומץ מעל גבי המזבח נתכפרו הבעלים והשיריים מותרים. וצריך עיון אם חזר וקיבץ הקומץ אי מותר להחמיצו. אבל בש"ס דילן (מנחות כו:) פליג על זה וסבירא ליה דדוקא כשמשלה בו האור נתכפרו הבעלים. ועיין שו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' ר"ד). ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

**קלו) מעשה החביתין.** כהן הגדול המשוח בשמן המשחה, או מרובה בגדים בבית שני, מביא בכל יום בבוקר עשרון סולת, ומקדשו בעשרון שבמקדש, ואחר כך חוצהו בחצי עשרון שהיה במקדש, ומביא מחציתו בבוקר ומחציתו בין הערבים, ואינו מתקדש לחצאין, ומביא עמה ג' לוגין שמן, ובולל הסולת בשמן וחולטה ברותחין, ולש מכל חצי עשרון שש חלות, סך הכל י"ב חלות דומיא דלחם הפנים[א]. ואחת אחת היו

**קלו) א.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ג ה"ב.

**מִשְׁפָּרְשֵׁי הַמִּצְוָה.** לְפִי שֶׁהַכֹּהֵן הַגָּדוֹל הוּא הַשָּׁלִיחַ בֵּין יִשְׂרָאֵל לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם, וְהוּא נוֹשֵׂא תְּפִלָּה אֵלָיו בְּעֻצָּם, לָכֵן רָאוּי אִישׁ זֶה לִהְיוֹת לוֹ קָרְבָּן מְיֻחָד תָּמִיד כְּמוֹ תְּמִידֵי הַצִּבּוּר, וּכְמוֹ שֶׁהַתְּמִידִין שְׁנַיִם לַיּוֹם, נִתְחַיֵּב הוּא גַּם כֵּן לְהַקְרִיב מִנְחָתוֹ פַּעֲמַיִם בַּיּוֹם (חינוך). וְגַם כְּדֵי שֶׁיְּקַשֵּׁט עַצְמוֹ בְּכָל יוֹם שְׁתֵּי פְּעָמִים, וּכְאָמְרָם ז"ל (ב"מ קז:) 'קְשֹׁט עַצְמְךָ וְאַחַר כָּךְ קְשֹׁט אֲחֵרִים'. וְיַעַן 'אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא' (קהלת ז, כ) יָבִיא קָרְבָּן בְּכָל עֵת וְיִהְיֶה נָקִי תָּמִיד מִכָּל חֵטְא, וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב (במדבר יט, יט) 'וְהִזָּה הַטָּהֹר עַל הַטָּמֵא', וּכְדִכְתִיב (ויקרא טז, יז) 'וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ' וְאַחַר כָּךְ 'בְּעַד כָּל קְהַל יִשְׂרָאֵל' (שם). גַּם לְיַשֵּׁר הַחוֹטְאִים וּלְפַשְׁפֵּשׁ בְּמַעֲשֵׂיהֶם וְלָשׁוּב אֶל הַשֵּׁם, כִּי יֹאמְרוּ אִם הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל מְכַפֵּר בְּעַד נַפְשׁוֹ בְּכָל יוֹם פַּעֲמַיִם מַה נַּעֲשֶׂה אֲנַחְנוּ. וּבָא קָרְבָּנוֹ 'עֲשִׂירִת הָאֵפָה סֹלֶת' (ויקרא ו, שם) כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְבַּיְּשׁוּ הָעֲנִיִּים בַּהֲבִיאָם עֲשִׂירִית הָאֵיפָה סֹלֶת, בִּרְאוֹתָם שֶׁהַכֹּהֵן גָּדוֹל גַּם כֵּן מַקְרִיב מִנְחַת סֹלֶת בְּכָל יוֹם (אברבנאל ויקרא ו, יב-טז).

**מנחות נ: רמב"ם הל' תמידין פ"ג, והל' מעשה הקרבנות פי"ג, ספר המצוות מצות עשה מ', סמ"ג עשין קצ"ה.**

**משנה הלכות**

נעשות, נותן לכל חלה רביעית שמן ואופה החלה מעט, ואח"כ קולה אותה על המחבת בשאר רביעית שמן, ואינו מבשלה הרבה[ב]. נאפו החלות חולק כל חלה לשתים באומד הדעת כדי שיקריב החצי בבוקר והחצי בערב, לוקח חצי האחד וכופל כל אחד לשנים, ופותה עד שתמצא כל פתיתה כפולה לשנים, ומקריב חציין עם חצי קומץ לבונה בבוקר וחציין בערב, והיא נקראת חביתי כהן גדול, או מנחת כהן משיח, ונעשית כליל לאשים[ג]. כל המלאכות שלה נעשים בפנים ודוחה שבת[ד], חוץ מטחינה והרקדה[ה].

**לא הקריב או מת כהן גדול.** עבר ולא הקריב שחרית או שנאבד או נטמא החצי השני מביא עשרון שלם בין הערבים וחוצהו ומקריב את של בין הערבים, והחצי השני נשרף[ו]. הקריב בשחרית ומת הכהן גדול יורשים מביאין בערב, אין לו יורשים בא משל ציבור[ז]. ומשונה חביתי יורשין ושל ציבור

**ב.** שם ה"ג. **ג.** שם ה"ד. **ד.** משנה במנחות צו. **ה.** רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ג הי"ט. **ו.** שם ה"כ-כא.
**ז.** שם הכ"ב, ועיין שם בלחם משנה, ובהל' שקלים פ"ד ה"ד.

## מִצְוָה קלז

### שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מִנְחַת כֹּהֵן (לֹא תַעֲשֶׂה ע"ה)

**הַזְהִיר** הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא תֵאָכֵל מִנְחַת כֹּהֵן, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ו, טז) 'וְכָל מִנְחַת כֹּהֵן כָּלִיל תִּהְיֶה לֹא תֵאָכֵל'.

**מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה.** כֵּיוָן דְּהַמִּנְחָה הוּא דָּבָר מוּעָט, וְאִם הוּא עַצְמוֹ הָיָה אוֹכֵל אוֹתָהּ הָוֵי כְּאִלּוּ אָפָה פַּת לְעַצְמוֹ וְלֹא הִקְרִיב קָרְבַּן מִנְחָה כְּלָל, דִּבְשְׂאָר הַמְּנָחוֹת כֹּהֲנִים אוֹכְלִים וּבְעָלִים מִתְכַּפְּרִים, וּבָזֶה אִם יַקְרִיב מִנְחָה וְיֹאכְלֶנָּה הוּא בְּעַצְמוֹ כְּאִלּוּ לֹא הִקְרִיב דָּבָר, וּלְכָךְ יִשְׂרְפוּ אֶת כֻּלָּהּ (מו"נ ח"ג פמ"ו. ורבינו בחיי ויקרא שם). וְאֵין לוֹמַר שֶׁיֹּאכְלוּ אוֹתָהּ כֹּהֲנִים אֲחֵרִים, דְּלֹא

**משנה הלכות**

מכהן גדול עצמו שהיו מקריבין עשרון שלם בבוקר ועשרון שלם בין הערבים והוא גזירת הכתוב, ומיהו השמן והלבונה ולשאר דברים אין חילוק[ח]. וכל כהן כשר לעבודתה[ט]. ונוהגת בזמן הבית בכהן גדול.

**קלז) מנחות של כהנים.** כל המנחות הקריבות לגבי המזבח נקמצות, ומקטירין הקומץ כולו לגבי המזבח, והשאר נאכל לכהנים, מנחת זכרי כהונה אינה נקמצת, אלא נותן על כולה מלח ומשליך אותה כולה על האש, וכל מנחת כהן בין מנחת חינוך שנתחנך לעבודה או מנחת חוטא או נדבה או חביתין כולן נשרפות על גבי המזבח ואינן נקמצות[א]. ואינן באות חמץ[ב]. האוכל ממנה כזית לוקה, ופחות מכזית אסור ככל חצי שיעור[ג]. בת כהן הנשואה לישראל או פנויה, מנחתה נקמצת ושיריה נאכלין[ז]. אשת כהן, בין בת כהן בין בת ישראל, מנחתה נקמצת ואין שיריה נאכלין מפני חלק הבעל, ואין כולה לאישים מפני חלקה, אלא הקומץ קרב לעצמו והשיריים מפזרין על בית הדשן[ח].

**שאר קרבן כליל.** ובכלל הלאו האוכל כזית מן האימורין בין קודם זריקה ובין לאחר זריקה, וגם האוכל מבשר עולה שכולה כליל לוקה מלאו זה, עיין ברמב"ם[ו]. כהן המתנדב שמן כולו לאישים, ובישראל קומץ ונקרב על המזבח והשיריים נאכלין לכהנים[ז].

**המוזהרים.** ונוהג איסור זה בזמן הבית בזכרים ונקבות. והמנחת חינוך סבירא ליה דגם בן נח מוזהר על אכילת קדשים[ח], והצל"ח בפסחים (עג.) לא סבירא

**ח.** רמב"ם הל' תמידין ומוספין שם. **ט.** מנחת חינוך על פי רמב"ם שם פ"ד ה"ו. **קלז) א.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ב ה"ט. **ב.** שם הי"ד. **ג.** שם פי"א ה"ג. **ד.** שם פי"ב ה"י, ועיין ראב"ד וכסף משנה שם. **ה.** שם הי"ב. **ו.** הל' מעשה הקרבנות פי"א ה"א וה"ג. **ז.** מנחת חינוך, ורמב"ם שם פט"ז הי"ד. **ח.** משום גזל, עיין

מָצִינוּ חִלּוּק בַּאֲכִילַת קָדָשִׁים בֵּין כֹּהֵן לְכֹהֵן. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד שֶׁהַכֹּהֵן הוּא אִישׁ חֶסֶד, וּמְנָחָתוֹ לְמַעְלָה לְמִדָּתוֹ, וְלָכֵן 'לֹא תֵאָכֵל' כִּי כָּלָה לָאֵשׁ, כְּדֵי לְהַרְצוֹת מִדַּת הָאֵשׁ, וּלְכַבּוֹת אוֹתוֹ בְּמֵי הַחֶסֶד, וּבְחֶסֶד יְכֻפַּר עָוֹן[ט] (מצודת דוד (רדב"ז מצוה שסה)).

**סוטה כג: מנחות עב: רמב"ם מעשה הקרבנות פי"ב, ספר המצוות לאוין תעשה קל"ח, סמ"ג לאוין שכ"ב.**

## מִצְוָה קלח

### דִּינֵי קָרְבַּן חַטָּאת (מִצְוַת עֲשֵׂה ס"ג)

**צִוָּה** הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיַּעֲשׂוּ הַכֹּהֲנִים מַעֲשֵׂה הַקָּרְבַּן חַטָּאת, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ו, יח) **'זֹאת תּוֹרַת הַחַטָּאת'.**

**מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה.** שֶׁמַּעֲשֵׂי בְּנֵי אָדָם נִגְמָרִים בְּמַחֲשָׁבָה בְּדִבּוּר וּבְמַעֲשֶׂה, לָזֶה צָרִיךְ כַּפָּרָה כְּנֶגְדָּן. וּכְנֶגֶד הַמַּעֲשֶׂה יִסְמֹךְ יָדָיו עָלָיו, וּכְנֶגֶד הַדִּבּוּר יִתְוַדֶּה בְּפִיו, וּכְנֶגֶד הַמַּחֲשָׁבָה יִשְׁרֹף בָּאֵשׁ הַקֶּרֶב וְהַכְּלָיוֹת שֶׁהֵם כְּלֵי הַמַּחֲשָׁבָה וְהַתַּאֲוָה, וְהַכְּרָעַיִם כְּנֶגֶד יָדָיו וְרַגְלָיו שֶׁל אָדָם הָעוֹשִׂים כָּל

**משנה הלכות**

ליה כן, וזה לשונו שם 'שאף שבלי ספק שהישראל אסור היה ליתן קדשים לבן נח, היינו שהישראל אסור ליהנות, אבל אין האיסור על הבן נח שלא יאכל קדשים' עכ"ל, ועיין שו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' קצ"ד) מה שהארכתי בזה בס"ד.

**קלח) חטאות** באין מה' מינין, כבשים עיזים בקר תורים ובני יונה[א]. ובאין לציבור ויחיד. אלו הן חטאות הציבור, של ראשי חדשים ושל מועדות שעירי עבודה זרה ופר העלם דבר של ציבור[ב]. כל חטאות הציבור באין מן העז ומן הבקר זכרים[ג], ואין בהן סמיכה, חוץ משעיר המשתלח, ופר העלם דבר של ציבור[ד]. כל חטאות הציבור נאכלין חוץ משעיר של יום הכיפורים ושעירי עבודה זרה ופר העלם[ה]. חטאות של יחיד כולם נקבות, ואינן באים מן הבקר ונאכלות, חוץ משעיר נשיא שהוא עז ונאכל, וחטאת כהן משיח שהוא פר ונשרף, והוא פר הבא על

מנחת חינוך מצוה י"ד. **ט.** ע"פ משלי טז, ו. **קלח) א.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"א ה"ח-ט. **ב.** שם ה"ה. **ג.** שם הט"ו. **ד.** שם פ"ג ה"י. **ה.** שם פ"א הט"ז.

מְלַאכְתּוֹ, וְיִזְרֹק הַדָּם עַל הַמִּזְבֵּחַ כְּנֶגֶד דָּמוֹ בְּנַפְשׁוֹ, כְּדֵי שֶׁיַּחְשֹׁב אָדָם בַּעֲשׂוֹתוֹ אֶת כָּל אֵלֶּה כִּי חָטָא לֵאלֹקָיו בְּגוּפוֹ וּבְנַפְשׁוֹ, וְרָאוּי לוֹ שֶׁיִּשָּׁפֵךְ דָּמוֹ וְיִשָּׂרֵף גּוּפוֹ, אֶלָּא חֶסֶד הַבּוֹרֵא הוּא שֶׁלָּקַח תְּמוּרָה וְכֹפֶר הַקָּרְבָּן הַזֶּה שֶׁיִּהְיֶה דָּמוֹ תַּחַת דָּמוֹ נַפְשׁ תַּחַת נַפְשׁ, וְרֹאשֵׁי אֵבְרֵי הַקָּרְבָּן כְּנֶגֶד רָאשֵׁי אֵבָרָיו, וְהַמִּנּוֹת לְחַלְּקָם לְמוֹרֵי הַתּוֹרָה לְהַחֲיוֹתָם כְּדֵי שֶׁיִּתְפַּלְּלוּ עָלָיו (רמב"ן ויקרא א, ט). וּבָא הַצִּוּוּי לְשָׁחֳטָהּ בַּצָּפוֹן וּלְקַבֵּל דָּמָהּ בִּכְלִי שָׁרֵת בַּצָּפוֹן, כִּי 'מִצָּפוֹן תִּפָּתַח הָרָעָה' (ירמיה א, יד), וְ'הָרוֹצֶה לְהַעֲשִׁיר יַצְפִּין' (ב"ב כה:), 'וַיִּשְׁמַן יְשֻׁרוּן וַיִּבְעָט' (דברים לב, טו) וְאִם כֵּן צַד הַצָּפוֹן גָּרְמָה לוֹ חֶטְאוֹ, וְלָכֵן שְׁחִיטָתוֹ בַּצָּפוֹן, וְלִשְׁחֹט אוֹתָהּ מִדָּה הָרָעָה וּלְתַקְּנָהּ (עיין מצודת דוד (רדב"ז מצוה שנ)). וְעַל דֶּרֶךְ

**משנה הלכות**

כל המצוות, ופר שמביא כהן גדול ביום הכיפורים ונשרף[ו]. ה' חטאות נשרפות, שתים ליחיד ושלש לציבור[ז].

**סדר הקרבתו.** סדר עבודתו, מכניסו לצפון העזרה ופניו למערב, והסומך עומד במזרח ופניו למערב[ח], וסומך בשתי ידיו על ראש הקרבן בכל כוחו, ולא יהיה דבר חוצץ בין ידיו לראש הקרבן[ט], ומתודה אנא השם חטאתי עויתי פשעתי ועבירה פלונית עשיתי וחזרתי בתשובה לפניך וזו כפרתי[י]. ותיכף נשחט הקרבן בצפון[יא]. זר כשר לשחיטה[יב], אלא שהכהנים עשו מעלה ביניהם שלא ישחוט זר. כהן מקבל דמו בכלי שרת בצפון, עולה בכבש, טובל אצבעו הימין בדם בכל הזיה והזיה וסומכו באגודל מכאן ובאמה מכאן ונותן ד' מתנות על ד' קרנות המזבח למעלה מחוט הסיקרא[יג]. מפריש האימורין ומולחן וזורקן על האש שעל מזבח החיצון[יד], ושאר בשר נאכל לזכרי כהונה[טו], ליום ולילה עד חצות[טז]. העור מתחלק לכהנים[יז]. חטאות הנשרפין נשרפים עם העור בחוץ[יח].

**פסולים בחטאת.** מחשבת שינוי השם או שינוי בעלים פוסל בחטאת[יט]. עשה העבודות בסתם עלו לבעלים[כ]. ניתז מדמו על הבגד טעון כיבוס בעזרה במים, ודין זה אינו נוהג בשום קרבן רק בחטאת בהמה ולא בחטאת העוף[כא]. נטמא הבגד מכניסו פחות פחות מג' על ג' ומכבסו[כב] (ועיין לעיל מצוה ק"א לענין שאר בגדים). ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה. והרמב"ן ז"ל לא חישב חטאות

---

**ו.** שם הט"ו. **ז.** שם הט"ז. **ח.** שם פ"ג הי"ד. **ט.** שם הי"ג. **י.** שם הט"ו. **יא.** שם הי"ב. **יב.** שם הל' ביאת מקדש פ"ט ה"ו, הל' מעשה הקרבנות פ"ה ה"א. **יג.** שם ה"ז. **יד.** שם הי"ח, ופ"ז ה"א. **טו.** שם פ"ז ה"א, ופ"י ה"ג. **טז.** שם פ"י ה"ז-ח. **יז.** שם פ"ה הי"ט. **יח.** שם פ"ז ה"ב. **יט.** שם הל' פסולי המוקדשין פט"ו ה"ד וה"ז. **כ.** כסף משנה הל' מעשה הקרבנות פ"ד ה"י. **כא.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ח ה"א-ב. **כב.** שם ה"כ.

הָרֵמָז 'הָעוֹלָה קֹדֶשׁ קָדָשִׁים' מִי שֶׁרוֹצֶה לַעֲלוֹת בִּקְדֻשָּׁה 'שְׁחִיטָתָן בַּצָּפוֹן' צָרִיךְ לִשְׁחֹט וְלִמְאֹס בַּזָּהָב וּבַכֶּסֶף שֶׁהוּא בָּא מֵהַצָּפוֹן כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (איוב לז, כב) 'מִצָּפוֹן זָהָב יֵאָתֶה'.

**זבחים נג. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"א ופ"ה ופ"ז, ספר המצות מצות עשה ע"ט, סמ"ג עשין קפ"א.**

## מִצְוָה קלט

### דִּין חַטָּאת הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים (לֹא תַעֲשֶׂה ע"ו)

**הִזְהִיר** הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יֹאכְלוּ הַכֹּהֲנִים מֵחַטָּאת הַנַּעֲשֵׂית בִּפְנִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ו, כג) 'וְכָל חַטָּאת אֲשֶׁר יוּבָא מִדָּמָהּ אֶל אֹהֶל מוֹעֵד לֹא תֵאָכֵל בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף'.

**מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה.** 'כִּי כָּל מַה שֶּׁנִּכְנַס בִּפְנִים הוּא קֹדֶשׁ קָדָשִׁים אִם נִכְנַס בַּהֵיכָל דֶּרֶךְ בִּיאָה, שֶׁנֶּאֱמַר 'אֲשֶׁר יוּבָא מִדָּמָהּ אֶל אֹהֶל מוֹעֵד' אֶל הַקֹּדֶשׁ פְּנִימָה, וְכֵיוָן שֶׁעָלָה לֹא יֵרֵד, כִּי הַדְּבָרִים שֶׁנִּתְקַדְּשׁוּ בִּפְנִים אֵין

**משנה הלכות**

והאשם והעולה והשלמים מחשבון המצוות, כי עיקר המצוה היא הקרבת הקרבן, וסדר עשייתן הוא חלק מהמצוה.

**קלט) חטאות הפנימיות.** חטאות הפנימיות הם, פר ושעיר של יום הכיפורים, ופר כהן משיח, ופר העלם דבר של ציבור, ושעירי עבודה זרה, ונקראין פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים[א].

**הכנסת דם חטאות לפנים.** חטאת החיצון שנכנס דמה לפנים נפסל ונשרף[ב].

ובכלל לאו זה שלא יאכלוהו[ג]. חטאת הפנימי שהעלה דמו לפני ולפנים נפסל הקרבן[ד]. ודוקא שהכניס דרך ביאה, אבל הכניס הדם בפשפש או דרך חלון או דרך גג לא נפסל דלאו דרך ביאה הוא[ה].

**מעשה חטאות פנימיות.** שחיטתן בצפון וקיבול דמן בכלי שרת בצפון[ו], ודמן טעון ז' הזאות על הפרוכת, וד' מתנות על ד' קרנות מזבח הזהב[ז], חוץ מפר ושעיר של יום הכיפורים שטעונין שמונה הזיות על בין

**קלט) א.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"א הט"ו-טז. **ב.** רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פ"ב ה"י, פי"ט ה"ב. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם שם הי"ד. **ה.** שם הי"ג. **ו.** שם הל' מעשה הקרבנות פ"ה ה"ב-ג. **ז.** שם הי"ג והט"ו-טז.

לְהוֹצִיאָן חוּץ מִמְּחִצָּתָן, כִּי מִי יוּכַל לֵהָנוֹת מִן הַהֶקְדֵּשׁ אוֹ לְהוֹצִיאוֹ מִקְדֻשָּׁה חֲמוּרָה לִקְדֻשָּׁה קַלָּה אַחֲרֵי אֲשֶׁר הוּבָא אֶל הַקֹּדֶשׁ פְּנִימָה' (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה עה). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד חַטָּאת פְּנִימִית שֶׁרוֹמֶזֶת לִפְנֵי וְלִפְנִים, אֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת כְּלָל לְפִי שֶׁסּוֹדָהּ לְמַעְלָה, וְלָכֵן 'בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף' כְּפִי הַפְּנִימִיּוֹת

(עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שנג).

**זבחים פב. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"א, והל' פסולי המוקדשין פ"ב, ספר המצוות ל"ת תעשה קל"ט, סמ"ג לאוין שכ"ד.**

## מִצְוָה קמ

### דִּין אָשָׁם (מִצְוַת עֲשֵׂה ס"ד)

**צִוָּה** הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיַּעֲשׂוּ הַכֹּהֲנִים מַעֲשֵׂה קָרְבַּן הָאָשָׁם כְּמִשְׁפָּטוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ז, א) 'וְזֹאת תּוֹרַת הָאָשָׁם'.

משנה הלכות

הבדים ושמונה על הפרוכת וארבע על ארבע קרנות מזבח הזהב ושבע על אמצעו של מזבח הזהב[ח] ומתנה אחת מהן מעכבת[ט]. שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי[י], אם לא נתן לא עיכב[יא].

**שאר דיני הכנסה לפנים.** קיבל דמן בשתי כוסות והכניס כוס אחד לפנים נפסל הקרבן, וכוס שני שנשתמר בחוץ נפסל ולא יזרקנו ונשרף בעזרה כדין קדשים שנפסלו בעזרה[יב]. הכניס חטאת בצוואר מלא דם לפנים לא נפסלה דבעינן קיבל דמו בכלי[יג]. הכניס חטאת העוף בצווארו לפנים איבעיא דלא איפשטא בגמרא (זבחים צב:) אי נפסל הקרבן כיון דלא בעי כלי, ושורפין אותו מספק[יד]. פר ושעיר של יום הכיפורים שהזה בקדשי קדשים כדינו, והוציא להיכל להזות, ואח"כ חזר והכניסו לקדשי קדשים נפסל הקרבן, אע"ג דמקודם שם היה מקומו, מ"מ עכשיו דנפיק לאו מקומו הוא[טו]. ונחלקו הפוסקים[טז] אי בהכנס לחוד נפסל הקרבן או בעי דקא זרק בפנים או בחוץ. ונוהגת בזמן הבית בזכרים ונקבות. והאוכל ממנו כזית לוקה.

**קמ) מעשה אשם.** כל האשמות אינם באים אלא מזכרי כבשים בלבד, ויש אשם בא מן הגדולים, ויש בא

**ח.** שם הי"ב. **ט.** שם הל' פסולי המוקדשין פ"ב ה"ג. **י.** שם הל' מעשה הקרבנות שם הי"א. **יא.** שם הל' פסולי המוקדשין שם. **יב.** מנחת חינוך אות ב' ע"פ רמב"ם שם הי"ט. **יג.** עיין מנחת חינוך אות ז. **יד.** עיין רמב"ם שם הי"ז י"ט. **טו.** שם הי"ד. **טז.** שם הט"ז, ועיין בכסף משנה ולחם משנה שם, ועיין מנחת חינוך.

**מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה.** מַה שֶּׁמִּבֹּאָר לְעֵיל (מצוה קלח). וְחַטָּאת וְאָשָׁם הַבָּאִים עַל חֵטְא הֵם קָדְשֵׁי קָדָשִׁים, שֶׁרָמַז בָּהֶם מַעֲלַת בַּעֲלֵי תְּשׁוּבָה, שֶׁלֹּא יַדְּמֶה בְּעַצְמוֹ שֶׁהוּא מְרֻחָק מֵהַשֵּׁם וּמִמַּעֲלַת הַצַּדִּיקִים, מִפְּנֵי עֲוֹנוֹתָיו וַחֲטָאָיו שֶׁעָבַר קֹדֶם שֶׁשָּׁב, אֵין הַדָּבָר כֵּן, כִּי הוּא אָהוּב וְנֶחְמָד לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְעַל דֶּרֶךְ שֶׁאָמְרוּ 'בְּמָקוֹם שֶׁבַּעֲלֵי תְּשׁוּבָה עוֹמְדִים אֵין צַדִּיקִים גְּמוּרִים יְכוֹלִים לַעֲמֹד' וְהָיוּ כְּאִלּוּ לֹא חָטָא מֵעוֹלָם, וּזְדוֹנוֹת נַעֲשׂוּ לוֹ זְכֻיּוֹת אִם שָׁב בֶּאֱמֶת וּבְלֵב שָׁלֵם וּלְפוּם צַעֲרָא אַגְרָא, שֶׁהֲרֵי טָעַם טַעַם חֵטְא וּפֵרֵשׁ מִמֶּנּוּ. וְלָכֵן הַשְּׁלָמִים שֶׁאֵינָם בָּאִים עַל הַחֵטְא הֵם רַק קָדָשִׁים קַלִּים נֶגֶד הַחַטָּאת וְהָאָשָׁם (אברבנאל ויקרא ז, א-י). גַּם כִּי הַחַטָּאת וְהָאָשָׁם הֵם מֵהַצִּוּוּי וְחִיּוּב, וְהַשְּׁלָמִים בָּאִים נְדָבָה, וּכְבָר אָמַר (קידושין לא.) 'גָּדוֹל הַמְצַוֶּה וְעוֹשֶׂה'.

**רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ט, ספר המצוות מצות עשה ס"ה, סמ"ג עשין קפ"ב.**

### משנה הלכות

מן הקטנים[א], פירוש גדולים בן שתי שנים, קטנים בן שנה[ב]. טעונין סמיכה ווידוי כחטאת[ג]. שחיטתן וקיבול דמן בכלי שרת בצפון[ד], ונשחטין לשם אותו החטא שבא עליו[ה], ואינן טעונין נסכים חוץ מאשם מצורע[ו]. וכל דיניהם שוין, חוץ מאשם מצורע שיש שינוי בקבלת דמו[ז]. צריך ב' כהנים אחד מקבל דמו בכלי וזורקו על המזבח, והשני מקבל דם בידו הימנית ומערה לידו השמאלית ומזה באצבעו הימנית על תנוך אוזן המצורע ועל בוהן ידו ורגלו הימנית[ח]. זריקת הדם בכלי למטה מחצי המזבח, שתי מתנות שהן ארבע על קרן מזרחית צפונית ומערבית דרומית, ומתכוין שיהא הדם מקיף הזוית כמין גאם[ט]. האימורין נקטרין על המזבח[י], והבשר נאכל לכהנים בעזרה ליום ולילה עד חצות[יא]. עורן נחלק לכהנים הראויים לעבודה[יב], פרט לטבול יום ומחוסר כיפורים ואונן שאינן חולקין בעורות[יג].

**שאר פרטים.** ודע דרש"י בפרשת צו (ויקרא ז, ב. ד"ה ישחטו) פירש וזה לשונו 'לפי שמצינו אשם בציבור נאמר 'ישחטו' רבים',

**קמ) א.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"א ה"י. **ב.** כסף משנה שם, ורמב"ם שם ה"ד. **ג.** רמב"ם שם פ"ג ה"ו. **ד.** שם פ"ה ה"ג וה"ו. **ה.** מנחת חינוך. **ו.** רמב"ם שם פ"ב ה"ב-ג. **ז.** שם פ"ט ה"א-ב. **ח.** שם הל' מחוסרי כפרה פ"ד ה"ב. **ט.** שם הל' מעשה הקרבנות פ"ה ה"ו. **י.** שם הי"ח. **יא.** שם פ"י ה"ז-ח. **יב.** שם פ"ה הי"ט. **יג.** שם פ"י הי"ד והכ"א.